

RECURSO CÍVEL Nº 5062503-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS ALVES (AUTOR)

ADMINISTRATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA - BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso da parte ré e de a ele NEGAR PROVIMENTO, de forma a manter a sentença proferida pelo Juízo de origem. Sem condenação ao pagamento de custas, tendo em vista isenção de que goza a Ré. No entanto, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência nesta instância recursal, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5062503-60.2024.4.02.5101

510014204079 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5062503-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS ALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré a incluir o valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias e a pagar as diferenças daí decorrentes, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data em que cada parcela era devida.

A parte ré preliminarmente requer que o processo seja sobrestado, em razão do surgimento da Controvérsia nº 422. Em síntese, aduz que, sendo uma verba de natureza provisória e que não irá acompanhar os proventos de aposentadoria quando o servidor optar pela saída do serviço ativo, não há que se falar em inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A parte autora sustenta, em síntese, que o abono de permanência é vantagem pecuniária permanente, integrante da remuneração, de modo que deve ser considerada no cálculo do adicional constitucional de terço de férias e da gratificação natalina.

Com efeito, o abono permanência é uma vantagem concedida aos servidores públicos que, tendo condições de se aposentar, optam por permanecer em atividade. Seu valor corresponde àquele pago pelos servidores na ativa a título de contribuição previdenciária.

Os artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da Lei nº 8.112/1990 dispõem que a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, respectivamente. Da análise do artigo 41, *caput*, da Lei nº 8.112/1990, extrai-se que o conceito de remuneração do

servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do **Recurso Especial 1192556/PE (Tema 424)**, segundo a sistemática de recursos repetitivos, fixou que o abono de permanência tem natureza remuneratória (e não indenizatória), ao definir que sobre tal verba incide o Imposto de Renda, **o que autoriza o julgamento monocrático do presente recurso**. Portanto, ainda que o referido julgado tenha sido prolatado para fins de arrecadação tributária, ele repercute sobre o caso em tela, ao definir a natureza jurídica do abono de permanência, ainda que para fins de arrecadação de imposto de renda.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do caráter “permanente” do abono de permanência, por entender que, uma vez concedido, não pode ser suprimido do pagamento do servidor:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.

1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.

2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.

3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração “é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”.

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor.

Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.

6. “Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada” (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.795.795, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, publicação em DJe de 11/10/2019.) (sem grifos no original)

Portanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, **são incontroversas a natureza remuneratória e o caráter permanente do abono de permanência**, o que o enquadra no conceito de remuneração estabelecido pelo art. 41, *caput*, da Lei nº 8.112/1990, e impõe a sua integração na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, nos termos dos artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da referida Lei 8.112/1990.

De outra parte, cabe ressaltar que, em recentes decisões, esta Relatoria e assim também a 7ª Turma Recursal vinham dando provimento parcial ao recurso da União, a fim de excluir da condenação a determinação de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do décimo terceiro, ao fundamento de que este já vinha sendo pago administrativamente sob a rubrica “Abono de perman. EC 41/03 Grat. Nat.”

Nada obstante, melhor analisando as fichas financeiras juntadas aos autos, verifica-se que referida rubrica não corresponde à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina. Trata-se, isto sim, de devolução da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalina.

Por fim, rejeito o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento de mérito dos recursos paradigmas de controvérsia encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, como é o caso do REsp nº 1.984.872/CE, tendo em vista não ter havido nenhuma determinação de suspensão dos processos com a mesma causa de pedir.

Ante o exposto, **VOTO por CONHECER** do recurso da parte ré e de a ele **NEGAR PROVIMENTO**, de forma a manter a sentença proferida pelo Juízo de origem. Sem condenação ao pagamento de custas, tendo em vista isenção de que goza a Ré. No entanto, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua sucumbência nesta instância recursal, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.

5062503-60.2024.4.02.5101

510014204078 .V1